

犯罪所得課稅與利得沒收之競合*

林子軒**

目次

壹、 前言	1
貳、 犯罪所得之課稅與申報協力義務	1
一、 不法行為所獲利益應予課稅	1
二、 犯罪所得與申報協力義務	3
三、 犯罪所得之申報義務與不自證己罪	4
參、 逃漏稅捐罪與利得沒收	7
一、 未申報犯罪所得之逃漏稅捐罪	7
二、 逃漏稅捐之利得沒收	8
肆、 稅捐債權與利得沒收之競合	9
一、 稅捐國庫屬於逃漏稅捐罪之被害人	10
二、 利得沒收與稅捐債權之競合處理	11
(一) 已核課並實際繳納	12
(二) 已核課而尚未繳納	12
(三) 已逾核課期間而未核課	12
伍、 結論	13
參考文獻	15

* 授課學期：114-2；課程名稱：所得稅法專題研究；授課教師：柯格鐘教授；報告日期：2026 年 6 月 4 日。

** 國立臺灣大學法律學系碩士班財稅法學組二年級，學號：R13A21078。

壹、前言

依憲法第 19 條規定，人民負有依法律納稅之義務。然而，當人民之所得係源自於犯罪行為時，該筆不法行為之所得是否應予課稅？在稽徵實務上向來有不同見解。若肯認犯罪所得應予課稅，因此又將衍生課予犯罪行為人申報所得之義務，是否與不自證己罪原則有違之問題。除此之外，若隱匿犯罪所得而未申報，是否將構成稅捐稽徵法第 41 條之逃漏稅捐罪，進而面臨不法利得之沒收，此時稅捐債權與利得沒收應如何競合？上開稅捐法與刑事法交會之問題，於學說與實務上向來存在不同見解，有加以深究之必要。

是以，本文將從犯罪所得之可稅性出發，探討課予犯罪行為人稅捐申報協力義務時，是否將與「不自證己罪原則」產生衝突。並進而分析當違反申報義務時，是否構成逃漏稅捐罪，並釐清國家稅捐債權之實現與刑法上利得沒收間之競合關係，以期作為未來實務發展或相關修法之參考與借鏡。

貳、犯罪所得之課稅與申報協力義務

一、不法行為所獲利益應予課稅

就不法行為所得是否應予課稅之問題，在我國稽徵實務上尚無定見。就不同之個案，有認為應予課稅者，例如密醫所得¹或經營六合彩賭博所得²等；亦有認為不應課稅者，例如賣血所得³或性交易所得⁴等。

按所得稅法第 2 條第 1 項規定：「凡有中華民國來源所得之個人，應就其中華民國來源之所得，依本法規定，課徵綜合所得稅」。然就「所得」之概念為何，於我國法上未有明確之定義。學說上對於所得概念之理解，向來雖有「源泉理論」、

¹ 財政部 61 年 02 月 04 日台財稅第 31185 號令。

² 財政部 81 年 02 月 20 日台財稅第 810759763 號函。

³ 財政部 73 年 07 月 30 日台財稅第 56691 號函。

⁴ 直接稅處 26 年 04 月 21 日處第 203 號訓令。

「純資產增加說」、「市場所得理論」與「營利所得理論」等不同見解，藉以作為判斷所得之認定標準⁵。然無論係何種見解，均未將行為之合法性與課稅與否掛勾。

基於憲法第 7 條所推導出之「平等而量能課稅原則」⁶，所有人民均應依其「稅捐負擔能力」而平等地繳納稅捐。從而稅法係著眼於稅捐負擔能力之有無，應依「實質課稅原則」⁷就各該稅捐法律規範作目的性解釋，只要因參與經濟活動而有稅捐負擔能力之增加，無論該經濟成果係源自於合法或違法之經濟活動，均構成所得稅法下之「所得」概念，進而依「依法課稅原則」⁸，應予以課稅。否則若合法行為要課稅，而不法行為卻無須課稅，實有違法秩序之一體性⁹，並將產生合法與不法行為之稅捐負擔不平等之問題。

綜上所述，無論係違反民事、刑事，或行政法規定之「不法行為」，均不因此而影響其在稅法上可能被評價為「所得」而予以課稅之「可稅性」。從而，人民從事犯罪行為，除應依刑事法規定予以制裁外，就其因犯罪行為所獲之利益，若同時該當於稅捐法規所定之課稅構成要件，自亦應予以課稅。比較法上，德國租稅通則第 40 條規定：「實現稅法構成要件全部或一部之行為，不因其違反法律之強制或禁止，或違反善良風俗，而影響其租稅之課徵」¹⁰，可作為未來我國修法之借鏡，以消弭稽徵實務上見解不一之亂象。

⁵ 柯格鐘，所得稅法 I——個人綜合所得稅，頁 55-62，2024 年。

⁶ 所謂「量能課稅原則」(Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit)，係指所有納稅義務人均依其稅捐負擔能力，而平等繳納稅捐之原則，此項稅法原則係基於憲法第 7 條之平等原則所推導出，因此係具有憲法位階之原則，於納稅者權利保護法第 5 條規定：「納稅者依其實質負擔能力負擔稅捐，無合理之政策目的不得為差別待遇」亦有明文。參柯格鐘，稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則，頁 498-499，2023 年。

⁷ 納稅者權利保護法第 7 條第 1 項規定：「涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。」

⁸ 按憲法第 19 條：「人民有依法律納稅之義務」，與納稅者權利保護法第 3 條第 1 項規定：「納稅者有依法律納稅之權利與義務」所揭示之「依法課稅原則」(Prinzip gesetzmäßiger Besteuerung)，包括兩項主要之法定內容：其一為「構成要件法定原則」，係指國家課人民以繳納稅捐之義務或給予人民減免稅捐之優惠時，應就租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，以法律明文規定（釋字第 703 號解釋理由書參照）；其二為「法律效果法定性原則」，係指課稅構成要件滿足後之法律效果，均應依法律規定而使其實現。參柯格鐘，註 6，頁 610。

⁹ 最高行政法院 105 年度判字第 628 號判決：「事實上，合法賭博之獲利，依所得稅法第 14 條第 1 項第 8 類之規定，都需課徵所得稅，則規範體系之一致性觀點言之，非法賭博之獲利，又豈有不課稅之理。」

¹⁰ 陳敏，德國租稅通則，頁 62，2014 年

二、 犯罪所得與申報協力義務

基於依法課稅原則之法律效果法定性原則，稅捐稽徵機關負有行政行為之偏離禁止與適用誠命，亦即課稅構成要件一經該當，稅捐稽徵機關即負有依法作成課稅處分，實現法定既已發生之稅捐債權債務關係之執行法律義務¹¹。

而稅捐構成要件是否該當，涉及課稅事實於客觀上是否存在，必須經調查事實始能加以認定，故納稅者權利保護法第 11 條第 1 項¹²即規定，稅捐稽徵程序係採「職權調查原則」，亦即稅捐稽徵機關應依職權探知相關事證，不受納稅者主張之拘束。

依上開說明，稅捐稽徵機關對於課稅事實，固應依職權進行調查。惟稅捐屬於大量行政事件，稅捐稽徵機關所須處理之案件多而繁雜，課稅要件事實多發生於納稅義務人之支配領域內（釋字第 537 號解釋理由書參照），則外界第三人包括稅捐稽徵機關在內，均難以察覺該等課稅事實與證據資料。因此而有賴納稅義務人主動誠實申報，提供相關證據資料，協助正確認定事實課徵稅捐，進而實現「量能課稅原則」¹³。是以，稅法規範課予納稅義務人或行為義務人以「稽徵協力義務」，由納稅義務人協助稅捐稽徵機關釐清課稅事件中具體之構成要件事實。

而「申報義務」，亦即納稅義務人依稅法規範，應將課稅構成要件有關事實與證據資料，及時完整而真實地提出於稅捐稽徵機關之義務¹⁴，係最為重要之稽徵協力義務之一。於所得稅法第 71 條第 1 項即規定，個人綜合所得稅之納稅義務人（即稅籍居民），有申報其年度綜合所得總額項目與數額之協力義務。如前所述，犯罪所得亦構成所得稅法上之所得，從而自犯罪行為中獲利之行為人，依本條規定，就

¹¹ 柯格鐘，註 6，頁 611。

¹² 納稅者權利保護法第 11 條第 1 項規定：「稅捐稽徵機關或財政部賦稅署指定之人員應依職權調查證據，對當事人有利及不利事項一律注意，其調查方法須合法、必要並以對納稅者基本權利侵害最小之方法為之。」

¹³ 柯格鐘，稅捐稽徵協力義務、推計課稅與協力義務違反的制裁——以納稅者權利保護法第 14 條規定討論與條文修正建議為中心，臺北大學法學論叢，110 期，頁 17-25，2019 年。

¹⁴ 葛克昌，稅捐行政法：第三講——稅捐申報與納稅人權利，月旦法學教室，90 期，頁 75-76，2010 年。

其犯罪所得自應負有據實申報之協力義務。

三、 犯罪所得之申報義務與不自證己罪

然有疑義者在於，要求犯罪行為人據實申報其因實行犯罪行為而獲利之相關事實，是否形同強迫其向國家機關自我揭露犯罪事實，而與「不自證己罪原則」有違？

所謂「不自證己罪原則」(*nemo-tenetur Prinzip*) 旨在保障任何人皆無義務以積極作為來協助對己之刑事追訴，國家機關亦不得強制任何人違反意志積極證明自己的犯罪¹⁵。學理上認為，此係憲法基於人性尊嚴¹⁶與法治國自主原則¹⁷所保障之基本權利，並為公民與政治權利國際公約第 14 條第 3 項第 7 款¹⁸所明文。基於不自證己罪原則，追訴機關不得強迫被告主動協助提供不利於己之證據，被告亦無義務為自己之犯罪主動貢獻；此外，不自證己罪原則並要求，不得以被告之緘默作不利益之評價¹⁹。

學說上有認為，「不自證己罪原則」僅在刑事追訴等制裁法領域有所適用，而「稅捐」並非制裁，毋寧只是一種金錢負擔之不利益而已²⁰，從而稅捐申報之稽徵協力義務，係在從事刑事追訴目的以外之事實與證據調查，並不涉及強迫自證己罪之問題²¹。

惟本文認為，並非於「非刑事程序」即必然無不自證己罪原則之適用。倘若刑事訴訟被告基於不自證己罪，依法享有受告知緘默權²²等權利之保障，然卻於非刑

¹⁵ 林鈺雄，刑事訴訟法上冊，11 版，頁 163-164，2022 年。

¹⁶ 王士帆，不自證己罪原則，頁 63-67，2007 年。

¹⁷ 林鈺雄，註 15，頁 163；釋字第 582 號解釋許大法官玉秀協同意見書參照。

¹⁸ 公民與政治權利國際公約第 14 條第 3 項第 7 款：「審判被控刑事罪時，被告一律有權平等享受下列最低限度之保障：……（七）不得強迫被告自供或認罪」。此項公約已藉由制定施行法之方式內國法化，故具有我國國內法律之地位

¹⁹ 王士帆，註 16，頁 118-145。

²⁰ 所謂稅捐，依照學說上之定義，係指公法團體基於主要或次要之財政目的法律規範，對於所有滿足法定構成要件之人，所強制課徵之無對價性的金錢給付義務，參柯格鐘，註 6，頁 2-3。

²¹ 柯格鐘，稽徵協力義務與不自證己罪，月旦法學教室，270 期，頁 31，2025 年。

²² 刑事訴訟法第 95 條第 1 項第 2 款規定：「訊問被告應先告知下列事項：……二、得保持緘默，無須違背自己之意思而為陳述。」

事程序即容許其他國家機關向當事人課予協力義務，強制其自我揭露犯罪相關事證，而刑事追訴機關坐享其成，再以該事證用於刑事追訴，將等同架空刑事訴訟法上有關不自證己罪原則之規範。相反地，若一概容許行為人違法在先，又能主張不自證己罪而免除其協力義務，亦將導致不自證己罪原則淪為得以免除各種義務之犯罪避難所，形成「二次的不正義」²³。由此可知，非刑事程序之協力義務，仍可能涉及不自證己罪，而有追求平衡並相互調和之必要。

對此，德國聯邦憲法法院於 1981 年作成之「破產人裁定」（*Gemeinschuldnerbeschluss*）²⁴中認為，非刑事程序之特殊性，雖可證立課予相對人協力義務之正當性，惟並非侵害其不自證己罪特權之正當化事由。一旦非刑事程序之協力義務產生或即將產生「刑事追訴之關聯性」（下稱刑事關聯性）時，即落入不自證己罪之射程範圍，此時應藉由證據使用禁止等方式調和之。相反地，於不涉及刑事關聯性之情形，協力義務規定本身並不違憲，但必須合乎比例原則之審查。亦即得基於該非刑事程序之特殊性，而容許協力義務之存在，惟此項義務本身仍受制於一般性正當化事由之標準，尤其是比例原則之審查²⁵。

由此可知，稅捐稽徵雖非刑事追訴程序，然於課予納稅義務人稽徵協力義務時，仍可能涉及不自證己罪原則之違反，此時立法者即負有積極制定相關法規範予以調和之義務。例如德國稅捐通則第 393 條第 1 項規定：「在租稅課徵程序中，對租稅義務人之強制方法，將迫使租稅義務人本人因其所犯之租稅犯罪行為或租稅違反秩序行為，而受有不利益之負擔者，不許可為之」²⁶，與同條第 2 項規定：「在刑罰程序中，檢察機關或法院，由租稅檔案知悉，租稅義務人在開始刑罰程序前，或不知已開始刑罰程序，為履行租稅義務而向稽徵機關公開之事實或證據方法，不得據以對其追訴租稅犯罪以外之行為。但對犯罪行為之追訴具有重大公共利益者，

²³ 王士帆，註 16，頁 298-300。

²⁴ BVerfGE 56, 37.

²⁵ 林鈺雄，論不自證己罪原則—歐洲法整合趨勢及我國法發展之評析，國立臺灣大學法學論叢，35 卷 2 期，頁 32-45，2006 年；王士帆，註 16，頁 302-318。

²⁶ 陳敏，註 10，頁 654。

不在此限」，本條規定即就「稅捐犯罪行為」與「其他犯罪」，分別以「強制禁止」與「使用禁止」之立法模式²⁷，作為與不自證己罪原則之調和規範。

在我國，相類似之規範如稅捐稽徵法第 33 條第 1 項規定，稅捐稽徵人員對於納稅義務人之財產、所得、營業、納稅等資料，除對納稅義務人本人或其繼承人、稅捐稽徵機關、受理有關稅務訴願、訴訟機關或依法從事調查稅務案件之機關等人員或機關外，應絕對保守秘密。同條第 3 項並規定，對於上述資料原則上不得另作其他目的使用。相較於德國稅捐通則之規定，我國稅捐稽徵法就限制課稅相關事證資料用途之規定可說是相當簡略，適用上將難免產生爭議。其中有待商榷者，諸如：「依法從事調查稅務案件之機關」，解釋上是否包括偵查逃漏稅捐罪案件之司法機關？該等機關是否亦得用於追訴其他犯罪之用途？此是否違反「不得另作其他目的使用」之限制？違反之法律效果為何？此外，本條所課予稽徵人員「應絕對保守秘密」之保密義務，與刑事訴訟法第 241 條：「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」所定之告發義務，應如何競合？文義上均有作成不同解釋之可能性。因此，本條規定是否足以作為稽徵協力義務與不自證己罪原則之調和規定，尚非無疑。

就納稅義務人違反所得申報協力義務之法律效果而言，依納稅者權利保護法第 14 條、所得稅法第 79 條與第 83 條等規定，稅捐稽徵機關得以「推計課稅」之手段核課稅捐，亦即依查得之資料或同業利潤標準等間接證據，核定其所得額。其目的在於避免因無法取得直接證據即無從課稅，致有害於課稅公平。若稅捐稽徵機關於納稅義務人違反申報義務時，採取推計課稅之方式以核課稅捐，此時固然未強迫人民揭露其犯罪相關事證，納稅義務人受刑事追訴之風險並未實現。

惟查，現行法律規範上仍未禁止稅捐稽徵機關於納稅義務人拒絕提出帳簿或

²⁷ 比較法上，主要有「強制禁止」與「使用禁止」二種調和之立法模式。前者係指在有受刑事追訴之虞時，藉由賦予人民得以拒絕履行協力義務之權等方式，以防止強制取證之立法；後者則係人民雖不得拒絕履行協力義務，但明文禁止將所取得之證據使用於刑事追訴之立法。參：洪兆承，行政調查與刑事偵查之證據共用關係，成大法學，46 期，頁 159，2023 年；王士帆，註 16，頁 318-320。

憑證等資料時，得依行政執行法規定以扣留等強制手段實現之，只是由於已有推計課稅手段之適用，因此在稽徵實務上，並不傾向於採用此類強制手段來達成核實課稅的目的而已²⁸。是以，本文認為仍宜參考德國稅捐通則第 393 條規定，透過更嚴密之立法明文限制稽徵機關強制取證，或透過「證據使用禁止」規定，限制國家以稽徵機關藉由強制手段所取得之相關證據用於刑事追訴，作為協力義務與不自證己罪原則之調和規範，較為妥適。

參、逃漏稅捐罪與利得沒收

一、未申報犯罪所得之逃漏稅捐罪

稅捐稽徵法第 41 條規定：「納稅義務人以詐術或其他不正當方法逃漏稅捐者，處五年以下有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金」，此即逃漏稅捐之刑事處罰規定。有關本罪構成要件中「詐術或其他不正當方法」之解釋，以及其作為稅捐刑罰，與漏稅罰即稅捐行政罰之分界，向來為我國稅捐制裁法領域之核心爭議。

我國司法實務對於逃漏稅捐罪之成立，向來採取較為嚴格之限縮解釋，主要以行為人之「行為態樣」，亦即行為人係積極作為或消極不作為，作為構成逃漏稅捐罪或漏稅罰區分。此種見解源自於實務見解對於逃漏稅捐罪之成立採取較為嚴格之限縮解釋，認為稅捐稽徵法第 41 條稱「詐術或其他不正當方法」，其中「詐術」必須積極行為始能完成，則所謂「其他不正當方法」解釋上亦應具有同一之形態，亦即以積極行為逃漏稅捐者，始具有應受刑事處罰之惡性。例如納稅義務人必須有設置虛偽之會計帳簿等積極行為，始構成逃漏稅捐罪；相對地，若僅是將一筆所得短報、漏報，或甚至完全未為申報者，均被認為是單純的消極不作為，而不能以逃漏稅捐罪相繩，僅構成漏稅罰²⁹。

²⁸ 柯格鐘，註 13，頁 49-50。

²⁹ 最高法院 74 年度台上字第 5497 號判例、最高法院 73 年度第 4 次刑事庭會議決議（二）參照。

針對上述實務上之限縮解釋，學說上多持反對意見。學者主張應參考德國法制，以行為人之主觀意圖區分逃漏稅捐罪與漏稅罰。只要納稅義務人係基於故意，無論其客觀上係積極地虛偽申報，抑或是消極地短漏報、或完全未為申報，均構成逃漏稅捐罪之犯罪行為。漏稅罰規定則僅作為補充性規定，亦即適用因基於過失所致之短漏報行為³⁰。

本文亦贊同，稅捐本為人民依法而應對國家所為之金錢給付，依憲法第 19 條規定，人民有依法律納稅之義務，在此前提下，同樣使國家稅捐債權無法實現之故意不作為犯，其惡性並不低於作為犯。因此稅捐刑法所制裁之不法行為，理論上本應包括「不作為」之行為態樣，亦即只要是故意違反義務者，無論是積極作為或消極不作為，均構成所謂「不正當方法」，而為逃漏稅捐罪之處罰對象。

因此，由於犯罪行為人往往不會向稅捐稽徵機關誠實申報其犯罪所得，無論係完全未作結算申報，或僅未申報該筆犯罪所得，只要是出於隱匿所得之故意，均應構成稅捐稽徵法第 41 條之逃漏稅捐罪。未來得參考德國稅捐通則第 370 條之規定，直接明文規定處罰對象包括消極未為申報之不作為犯³¹，以杜爭議。

二、 逃漏稅捐之利得沒收

基於「任何人都不得保有不法行為之利益」之思想，刑法第 38-1 條以下規定，犯罪所得應予沒收。其目的在於，藉由沒收之手段，以衡平因違法行為所生財產秩序之干擾，回復犯罪行為前之合法財產秩序，避免犯罪行為人坐享犯罪所得，致違反公平正義（憲法法庭 111 年憲判字第 18 號判決參照）。在 2016 年施行之沒收新制下，利得沒收之性質，不再具有「從刑」之性質，而係「準不當得利之衡平措施」，非屬刑罰³²。

按刑法第 38-1 條第 4 項規定，應予沒收之犯罪所得，包括違法行為所得、其

³⁰ 柯格鐘，租稅刑法（上），月旦法學教室，226 期，頁 71-77，2021 年。

³¹ 德國稅捐通則第 370 條第 1 項第 2 款規定：「以下列行為短漏租稅，或使自己或他人獲得不當之租稅利益者，處 5 年以下有期徒刑或罰金：2. 違反義務，使稽徵機關不能知悉關於租稅之重要事實。」參：陳敏，註 10，頁 614-615。

³² 林鈺雄，利得沒收總論：審查體系與解釋適用，收於：沒收新論，2 版，頁 96-98，2023 年。

變得之物或財產上利益及其孳息。循此，犯罪所得依其取得原因，可分為「為了犯罪」而獲取之報酬或對價，及「產自犯罪」二者。產自犯罪之所得，係指犯罪行為人因構成要件之實現而直接從任一犯罪階段中所獲之任何財產增值³³。

學說上有認為，於逃漏稅捐罪之情形，由於犯罪行為人就該筆所得，依法仍負擔納稅義務，其稅捐債務既未因逃漏稅而消滅，則行為人自未獲得該筆犯罪所得，自不在利得沒收範圍³⁴。然本文認為，此種見解實係混淆利得沒收之審查順序中，「有無犯罪所得」與「是否已實際合法發還被害人而排除沒收」此不同層次之問題³⁵。詳言之，是否有犯罪所得之判斷，應取決於事實上對財產標的之支配或處分權³⁶，而與被害人是否對其有請求權無涉。犯罪所得若有實際發還被害人者，透過後述之「發還條款」排除沒收即可，如此方符「任何人都不得保有不法行為之利益」之本旨。

逃漏稅捐罪之犯罪行為人，其因犯本罪而逃漏之稅額，亦即依法應繳納而未繳納之稅額，毋寧係藉由「節省支出」之方式，反向達成整體財產增值之型態，亦屬於直接產自犯罪之所得，自屬得予沒收之犯罪利得³⁷。

肆、稅捐債權與利得沒收之競合

綜合上述說明，犯罪所得除應予課稅，若納稅義務人隱匿所得而未為申報，將構成逃漏稅捐罪之制裁，其利得依法應予沒收。如此一來，該筆犯罪所得同時面臨

³³ 林鈺雄，註 32，頁 102；最高法院 109 年度台上字第 180 號判決參照。

³⁴ 陳清秀，刑法犯罪所得沒收新制之相關問題探討，台灣法學雜誌，356 期，頁 49-50，2018 年。

³⁵ 學說認為，利得沒收之審查順序如下：一、前提審查：存在一個刑事不法行為。二、有無利得審查：有無為了犯罪或產自犯罪之所得？三、利得人審查：何人因犯罪而有利得？四、利得範圍審查：利得範圍及替代價額。五、排除審查：被害人優先原則及發還排除沒收。六、法律效果：義務沒收搭配過苛調節條款。參：林鈺雄，註 32，頁 98-124。

³⁶ 最高法院 106 年度台上字第 2896 號判決：「關於犯罪利得之沒收，只要是屬於犯罪行為人者，不論其獲得之原因是為了促成行為人犯罪所給予之對待給付或行為人實現犯罪本身而獲取之利益，均屬之，乃為避免任何人坐享犯罪利得，並為遏阻犯罪誘因及回復合法財產秩序之準不當得利衡平措施，其範圍包括違法行為所得、其變得之物或財產上利益及其孳息，且犯罪利得僅取決於事實上對於利得標的之支配處分權，而無關民法的合法有效判斷。」

³⁷ 林鈺雄，沒收新法之發還被害人問題——兼評逃漏稅捐罪之相關裁判，收於：沒收新制（四）：財產正義的實踐，頁 176，2019 年；最高法院 108 年度台上字第 4058 號判決參照。

所得稅之課徵，以及逃漏稅捐之利得沒收，此種情形下應如何競合，不無疑義。

學說上有認為，犯罪所得若該當於稅捐構成要件，固應依法課稅，惟若該所得嗣後被沒收時，其犯罪所得已經不存在，應給予退稅之機會，否則將形成對行為人之雙重剝奪，與量能課稅原則有違³⁸。我國司法實務亦有相同看法者，例如最高行政法院 105 年度判字第 628 號判決指出：「因違法行為之獲利，即使依刑事實體法規定，得予或應予沒收，但在沒收裁判未作成前，根本不生獲利歸屬之變動效果，就算沒收裁判作成後，在未經刑事執行以前，該獲利之『終局』保有人，始終是自始取得獲利之人。縱令後來收入裁判有因刑事執行而實現，最多不過是產生退稅之法律效果，絕不致於因未來有沒收可能性，即使該獲利無人『終局』保有」，似認為犯罪所得雖應課徵所得稅，惟若嗣後被宣告沒收，此時納稅義務人應得申請退稅。

本文認為，基於依法課稅原則，稅捐債權債務關係之發生，係依稅捐法律之規定而發生，亦即稅捐構成要件一經該當，稅捐債權債務關係即為成立³⁹。縱使當事人嗣後藉由法律行為影響其私法上之效力，或因沒收等原因而未終局保有該筆所得，均不影響既已發生之稅捐債權，在未有法律明文規定下，自無所謂「退稅」之請求權存在，上述見解容有誤解。實際上，欲避免課稅與沒收之雙重剝奪，依現行法應係稅捐債權之實現優先於利得沒收，沒收制度僅居於補充性地位，自無沒收得以排除稅捐之可能，詳述如下。

一、 稅捐國庫屬於逃漏稅捐罪之被害人

刑法第 38-1 條第 5 項規定：「犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。」本條乃沒收新制中採取「被害人優先原則」而制定之「發還條款」，以優先保障被害人因犯罪所生之求償權，並避免犯罪行為人遭受雙重剝奪。由於利得沒收性質屬「準不當得利之衡平措施」，目的在於回復因犯罪所生不合法之財產

³⁸ 陳清秀，稅法總論，13 版，頁 223-225，2025 年。

³⁹ 德國租稅通則第 38 條：「租稅債務關係之請求權，於法律據以課賦給付義務之構成要件實現時，即行成立」即為此義。參：陳敏，註 10，頁 58-60。

秩序變動，因此藉此規定將財產優先發還給有私法或公法上請求權之犯罪被害人，宣示利得沒收具有「補充性」，避免與民爭利⁴⁰。

然於逃漏稅捐罪之情形，若國家因犯罪行為人之逃漏稅捐行為而短收稅捐，此時國家是否為本條所稱之「被害人」？學說上認為，逃漏稅捐罪之保護法益為保護國家之稅捐債權得以及時且完整地實現⁴¹，因此國家固然為逃漏稅捐罪之直接被害人。

另有疑義者在於，稅捐與沒收均係進入國庫，則於逃漏稅捐罪之情形是否仍有「發還」之必要與實益？對此，學說與實務均認為，利得沒收與稅捐之繳納，固然均係歸於國庫，惟因犯罪所得之沒收而獲益之「司法國庫」(Justizfiskus)，並不同於「稅捐國庫」(Steuerfiskus)，逃漏稅捐罪係在保護國家之稅捐國庫利益，國家自係逃漏稅捐犯罪之被害人，而為刑法第 38 條之 1 第 5 項「犯罪所得已實際發還被害人者，不予宣告沒收」規定所稱之「被害人」，與一般人民作為被害人之情形並無不同⁴²。

二、 利得沒收與稅捐債權之競合處理

基於依法課稅原則，稅捐債權債務關係於稅捐構成要件該當時即已成立，因此邏輯上國家之稅捐債權必然係於逃漏稅捐之犯罪行為前即已發生。然依刑法第 38-1 條第 5 項規定，排除沒收之前提為「實際合法發還」，亦即該被害人之請求權已確實被實現者，始能排除沒收；僅有潛在被害人求償權而尚未實際實現者，仍應宣告沒收⁴³。

因此，基於沒收新制之「被害者優先原則」，國家稅捐債權固應優先受償，惟是否應宣告沒收，依上述規定，仍應視該稅捐債權是否已確實被實現，亦即是否已實際繳納稅款而定。以下乃分別依核課處分、實際繳納與沒收之時點，區分為「已

⁴⁰ 林鈺雄，發還條款，收於：沒收新論，2 版，頁 198-201，2023 年。

⁴¹ 柯格鐘，註 30，頁 58-62。

⁴² 林鈺雄，註 37，頁 180；最高法院 108 年度台上字第 4058 號判決參照。

⁴³ 林鈺雄，註 40，頁 206-207。

核課並實際繳納」、「已核課而尚未繳納」與「已逾核課期間而未核課」三種情形，分別說明利得沒收與稅捐債權之競合關係。

（一）已核課並實際繳納

如前所述，依刑法第 38-1 條第 5 項規定，犯罪所得已實際合法發還被害人者，不予宣告沒收或追徵。因此，若稅捐核課處分於沒收前即已作成，而犯罪行為人亦已依法實際補繳，則其犯罪所得於補繳之範圍（全額或部分）內，即該當於上述發還條款所稱「犯罪所得已實際合法發還被害人」，而於此範圍內應排除沒收或追徵。

（二）已核課而尚未繳納

相對地，若核課處分雖已作成，但納稅義務人尚未繳納稅捐者，或雖有繳納但未完全繳納者，於尚未繳納之範圍內，即不符「實際合法發還」之要件，依法仍應宣告沒收或追徵。

此時雖已沒收或追徵進入司法國庫，惟並未排除發還予被害人即稅捐國庫之可能性。刑事訴訟法第 473 條第 1 項規定：「沒收物、追徵財產，於裁判確定後一年內，由權利人聲請發還者，或因犯罪而得行使債權請求權之人已取得執行名義者聲請給付，除應破毀或廢棄者外，檢察官應發還或給付之；其已變價者，應給與變價所得之價金」。依本條規定，稅捐稽徵機關得於裁判確定後一年內，以補稅處分作為執行名義，向檢察官聲請發還或給付⁴⁴。

（三）已逾核課期間而未核課

按稅捐稽徵法第 21 條第 1 項第 3 款規定，未於規定期間內申報，或故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐者，其核課期間為七年。若逾越核課期間而未作成核課處分者，依同條第 2 項規定，不得再補稅或處罰。

上述條文所稱「處罰」，解釋上僅包括行政罰，而未及於刑事處罰，亦即逃漏

⁴⁴ 參檢察機關辦理沒收物及追徵財產之發還或給付執行辦法第 2 條規定。

稅捐罪之情形⁴⁵。稅捐稽徵法第 41 條規定之逃漏稅捐罪，其法定刑為五年以下之有期徒刑，故其追訴權與沒收時效期間依刑法第 80 條第 1 項第 2 款與第 40-2 條第 2 項規定為 20 年。因此，即可能發生逃漏之稅額已逾越核課期間，而不得再補稅，但仍在逃漏稅捐罪之追訴權與沒收時效期間內之情形。

學說上有認為，此時稅捐債權既已因時效經過而消滅，行為人即因此取得消滅時效之利益，此等利益並非因逃漏稅捐行為而取得，因此不應認為係「犯罪所得」之範圍，以維護稅法上之時效制度⁴⁶。

本文認為，稅法上之時效制度旨在避免稅捐債權債務關係久懸而未決，乃藉由核課期間之規定，以避免未行使稅法上請求權之期間過於長久，導致證明之困難與因此而無法正確核定之危險⁴⁷，惟尚不能依此即認為犯罪行為人因此取得「非犯罪行為所生之利益」而不得沒收，此等見解實已背離「任何人都不得保有不法行為之利益」之沒收本旨。再者，稅捐請求權與刑事追訴、制裁與沒收之目的均有不同，彼此相互獨立，在法律上因此有不同之時效規定，係屬當然，非謂稅法上之時效規定得以影響刑事追訴權與沒收之時效。

因此，縱使已逾越核課期間，此時雖不得再補稅，但只要仍在沒收時效期間內，即仍得以宣告沒收，如此始符任何人都不得保有不法利得之沒收本旨。此時由於尚未核課繳納，自未該當於「實際合法發還」之排除沒收要件，因此依法仍應宣告沒收或追徵。此時稅捐國庫雖仍為逃漏稅捐罪之被害人，但因逃漏之稅額已逾越核課期間，而無從取得執行名義，自無向司法國庫主張發還獲給付之餘地。

伍、 結論

一、基於依法課稅原則與量能課稅原則，凡因參與經濟活動而增加稅捐負擔能力者，無論該經濟活動合法與否，皆構成所得稅法上之所得，應予以課稅。因此，

⁴⁵ 陳敏，稅法總論，2 版，頁 547，2023 年。

⁴⁶ 陳清秀，註 34，頁 50。

⁴⁷ 陳敏，註 45，頁 545。

自犯罪行為獲利之行為人，對其犯罪所得自負有據實申報之協力義務。為解決現行稽徵實務見解分歧之現象，建議未來可借鏡德國租稅通則，明文規範實現稅法構成要件之行為，不因違反法律禁止規定而影響稅捐之課徵。

二、要求犯罪行為人據實申報犯罪所得，可能涉及強迫其自我揭露犯罪事實、違反「不自證己罪原則」之爭議。我國稅捐稽徵法第 33 條對於課稅資料用途限制及保密規範過於簡略，尚不足以充分調和協力義務與不自證己罪之衝突。建議未來得參考德國稅捐通則第 393 條，以更嚴密之明文限制稽徵機關強制取證，或透過「證據使用禁止」規定，限制國家將稽徵機關取得之相關證據用於刑事追訴。

三、我國司法實務向來對逃漏稅捐罪採取限縮解釋，認為需具備積極行為始能構成。然而基於納稅義務之本質，逃漏稅捐罪之處罰對象理應包含「不作為」。只要犯罪行為人出於隱匿所得之故意，無論是完全未作結算申報或僅短漏報，其惡性與積極作為並無二致，均應構成逃漏稅捐罪。未來建議參照德國稅捐通則第 370 條規定，直接明文規定逃漏稅捐罪之處罰對象包括不作為犯。

四、行為人因犯逃漏稅捐罪而依法應納而未納之稅額，實係藉由「節省支出」之方式達成整體財產增值，屬於直接產自犯罪之所得，自應納入利得沒收之範圍。然「稅捐國庫」作為逃漏稅捐罪之直接被害人，於犯罪行為人已實際補繳稅捐時，相當於已發還被害人，於此範圍內應排除沒收。相反地，若尚未實際繳納，或已逾核課期間而未核課之情形，則仍應宣告沒收進入「司法國庫」，於前者情形，稅捐稽徵機關並得以核課處分作為執行名義參與分配。

參考文獻

一、專書

王士帆，不自證己罪原則，2007 年。

林鈺雄，刑事訴訟法上冊，11 版，2022 年。

柯格鐘，所得稅法 I——個人綜合所得稅，2024 年。

柯格鐘，稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則，2023 年。

陳敏，稅法總論，2 版，2023 年。

陳敏，德國租稅通則，2014 年。

二、專書論文

林鈺雄，利得沒收總論：審查體系與解釋適用，收於：沒收新論，2 版，頁 87-128，2023 年。

林鈺雄，沒收新法之發還被害人問題——兼評逃漏稅捐罪之相關裁判，收於：沒收新制（四）：財產正義的實踐，頁 161-190，2019 年。

林鈺雄，發還條款，收於：沒收新論，2 版，頁 195-228，2023 年。

三、期刊論文

林鈺雄，論不自證己罪原則——歐洲法整合趨勢及我國法發展之評析，國立臺灣大學法學論叢，35 卷 2 期，頁 1-60，2006 年。

陳清秀，刑法犯罪所得沒收新制之相關問題探討，台灣法學雜誌，356 期，頁 39-52，2018 年。

柯格鐘，公法債務與私法債務，月旦法學雜誌，235 期，2014 年。

柯格鐘，租稅刑法（上），月旦法學教室，226 期，頁 58-82，2021 年。

柯格鐘，稅捐稽徵協力義務、推計課稅與協力義務違反的制裁——以納稅者權利保

護法第 14 條規定討論與條文修正建議為中心，臺北大學法學論叢，110 期，
頁 24，2019 年。

柯格鐘，稽徵協力義務與不自證己罪，月旦法學教室，270 期，頁 31，2025 年。

柯格鐘，論不法行為所得之課稅——最高行政法院 105 年度判字第 628 號行政判決評釋，裁判時報，103 期，頁 16-29，2021 年。

葛克昌，稅捐行政法：第三講——稅捐申報與納稅人權利，月旦法學教室，90 期，
頁 74-83，2021 年。